TÉRMINOS & CONDICIONES

1. Objeto y Alcance de Servicios

El presente documento establece los Términos y Condiciones que rigen la prestación de servicios profesionales ofrecidos por el Consultor a sus clientes (en adelante, "el Cliente").

El Consultor presta servicios bajo cinco modalidades (descritas en las cláusulas 4 al 8): proyectos cerrados, paquetes de soporte y mantenimiento, full-time BI Partner mensual, horas individuales, y evaluación y diagnóstico. La cotización correspondiente a cada encargo especificará qué modalidad aplica, los entregables, plazos y condiciones económicas particulares.

Las cláusulas 9 al 24 son de carácter general y aplican a todas las modalidades, salvo indicación expresa en contrario dentro de las cláusulas específicas.

2. Inclusiones, Alcances y Exclusiones

Los elementos listados a continuación conforman el universo de ítems disponibles para cada proyecto o servicio. El contenido exacto que aplica en cada caso — qué está incluido, cuáles son los límites de alcance y qué queda excluido — será definido en la cotización correspondiente, la cual tiene carácter vinculante.

INCLUSIONES	ALCANCES	EXCLUSIONES
Inclusiones por definir en cotización	Alcances por definir en cotización	Exclusiones por definir en cotización

Giancarlo Barrantes Llanos

cl. Horacio Ballón 261, San Borja
Lima - Perú

gbarrantes250689@gmail.com +51 969 889 558

3. Modalidades de Servicio

El Consultor ofrece cuatro modalidades de servicio. La cotización especificará cuál aplica en cada encargo.

MODALIDAD	PAGO	HORAS / DURACIÓN	CANAL DE SOPORTE
Proyecto cerrado	50% de anticipo + 50% contra entrega	10, 20 y 30 horas pactadas (según nivel del proyecto)	Correo + reunión semanal
Paquete de soporte y mantenimiento	100% por adelantado	Según paquete contratado	Correo / Meet / Teams
Full-time BI Partner mensual	50% de anticipo + 50% contra entrega	Lun-Vie, 9 a.m.–6 p.m.	Correo + canal acordado
Horas individuales	100% por adelantado	Mínimo 1 hora; fracciones 15 minutos.	Correo / Meet / Teams
Evaluación y diagnóstico	100% por adelantado	2 y 3 horas.	Correo / Meet / Teams

4. Proyectos cerrados (10, 20 y 30 horas)

Aplicable a encargos de desarrollo de dashboards y reportes con alcance, entregables y plazos definidos en la cotización.

4.1. Inicio y duración

- El servicio inicia con la confirmación escrita del Cliente y el pago del anticipo del 50%.
- Los paquetes disponibles son de 10, 20 y 30 horas de trabajo efectivo del Consultor.
- El plazo estimado de entrega figura en la cotización. Cualquier extensión deberá acordarse por escrito.

4.2. Condiciones de pago

- El pago se realizará por transferencia bancaria a las cuentas indicadas en la página 1.
- Anticipo del 50% no reembolsable para reservar agenda e iniciar el proyecto.
- El 50% restante se abona contra entrega final aprobada, previo a la transferencia de archivos o credenciales.
- El anticipo aplica única y exclusivamente al proyecto especificado en la cotización; no puede reasignarse a otros proyectos sin acuerdo escrito.

4.3. Revisión y aprobación de entregables

- El Cliente dispone de hasta 5 días hábiles para revisar y emitir observaciones escritas sobre cada entregable.
- Transcurrido ese plazo sin observación, el entregable se considerará aprobado tácitamente.
- El Consultor otorga una garantía de 7 días calendario para corrección de errores técnicos directamente imputables a su trabajo.

5. Paquetes de Soporte y Mantenimiento

Los paquetes comprenden un bloque de horas mensuales destinado al soporte y/o mantenimiento de proyectos previamente desarrollados por el Consultor.

5.1. Alcance de Servicio

- Corrección de errores técnicos atribuibles al Consultor en proyectos entregados.
- Ajuste de fórmulas (Excel, DAX o UDF) y modificación de registros sin cambios estructurales.
- Consultas técnicas y diagnóstico de incidencias dentro del sistema entregado.

5.2. Exclusiones

- Cambios estructurales en la base de datos o modelo de datos.
- Integración de nuevas fuentes de datos no contempladas en el proyecto original.
- Modificaciones sustanciales al diseño visual, rediseño o reingeniería del proyecto.
- Desarrollo de nuevas funcionalidades o reportes: se consideran un nuevo proyecto y se cotizan por separado.
- Las horas del paquete no pueden redirigirse a nuevas funcionalidades ni a otros proyectos sin acuerdo expreso por escrito.

5.3. Condiciones de uso

- Las horas contratadas no son acumulables entre meses y deben consumirse dentro del mes calendario a partir de la fecha de contratación.
- La unidad mínima de consumo es de 15 minutos.
- Las horas no consumidas dentro del plazo no generan derecho a reembolso ni extensión.

5.4. Solicitud de soporte

- Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico como canal oficial.
- Coordinaciones urgentes pueden realizarse por Teams o Google Meet, pero el requerimiento se formalizará siempre por correo.
- El Consultor confirmará recepción y estimará el tiempo de atención dentro del horario de servicio.

5.5. Condiciones de pago

- El pago se realizará por transferencia bancaria a las cuentas indicadas en la página 1.
- El pago es del 100% no reembolsable por adelantado al contratar el paquete.
- No se activarán horas sin confirmación del pago.
- El anticipo aplica única y exclusivamente al paquete especificado en la cotización; no puede reasignarse a otros paquetes sin acuerdo escrito.

Giancarlo Barrantes Llanos
cl. Horacio Ballón 261, San Borja
Lima - Perú
gbarrantes250689@gmail.com
+51 969 889 558

6. Servicio Full-time BI Partner Mensual

Modalidad de dedicación remota durante el mes calendario contratado. El Consultor estará disponible de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de Lima), excluyendo feriados oficiales del calendario peruano.

6.1. Alcance del servicio

Durante el horario comprometido, el Consultor ejecutará las siguientes actividades según la prioridad del Cliente:

- Desarrollo de nuevos proyectos (dashboards, reportes, modelos de datos, automatizaciones).
- Mantenimiento y soporte de proyectos existentes.
- Consultas técnicas, diagnóstico de incidencias y capacitación 1:1 a usuario final.
- Cualquier actividad dentro del marco de la herramienta BI acordada con el Cliente.

6.2. Obligaciones del Cliente en esta modalidad

- Designar un único punto de contacto para la asignación y priorización de tareas.
- Proveer acceso oportuno a los sistemas, datos y personal necesario para cada tarea.
- Mantener un canal de comunicación acordado donde se registren las solicitudes activas.
- Respetar el horario de atención para la asignación de tareas urgentes.

6.3. Condiciones de la modalidad

- El servicio full-time no implica exclusividad laboral ni relación de dependencia; el Consultor mantiene su condición de trabajador independiente (4ta Categoría).
- Las horas no utilizadas por inacción del Cliente (falta de tareas o demoras en entrega de información) no generan derecho a descuento, reembolso ni extensión del periodo contratado.
- Si el Cliente requiere trabajo fuera del horario pactado (fines de semana, feriados, horario nocturno), deberá acordarse por escrito y se cotizará como horas adicionales a la tarifa vigente.
- Herramientas, licencias de software y accesos necesarios para ejecutar el trabajo son responsabilidad del Cliente.

6.4. Condiciones de pago

- El pago se realizará por transferencia bancaria a las cuentas indicadas en la página 1.
- Anticipo del 50% no reembolsable previo a inicio de actividades.
- El 50% restante se abona contra entrega al final del mes.
- No se reservará agenda ni se iniciará trabajo sin la confirmación del pago.
- Si el Cliente cancela el servicio una vez iniciado el mes, no se realizarán reembolsos proporcionales por días no trabajados, salvo acuerdo expreso y escrito.
- El anticipo aplica única y exclusivamente al servicio especificado en la cotización; no puede reasignarse a otros servicios sin acuerdo escrito.

6.5. Renovación y Cancelación

- La renovación mensual debe confirmarse por escrito con al menos 5 días hábiles de anticipación al cierre del mes en curso.
- Si no se recibe confirmación, el Consultor no está obligado a reservar disponibilidad para el mes siguiente.
- La no renovación no genera penalidad para ninguna de las partes.

7. Horas Individuales

Modalidad para requerimientos puntuales que no justifican un proyecto cerrado ni un paquete mensual. El Cliente adquiere un bloque de horas a consumir en una o varias sesiones.

7.1. Solicitud y coordinación

- El Cliente solicita las horas por correo electrónico, indicando el requerimiento y su disponibilidad horaria.
- El Consultor confirmará disponibilidad y cotización dentro del horario de atención.
- Las sesiones se coordinan en franjas disponibles de la agenda del Consultor; no se garantiza inmediatez.

7.2. Consumo de horas

- La unidad mínima de contratación es 1 hora.
- La unidad mínima de consumo dentro de una sesión es de 15 minutos.
- Las horas contratadas no son acumulables más allá de 30 días calendario desde su adquisición.
- Las horas no consumidas dentro del plazo no generan derecho a reembolso.

7.3. Alcance de Sesiones

- Las horas individuales pueden destinarse a: consultoría técnica, revisión de archivos, corrección de errores, capacitación 1:1 o desarrollo de pequeñas funcionalidades.
- Si durante una sesión se detecta que el requerimiento supera las horas adquiridas, el Consultor informará al Cliente antes de continuar.

7.4. Condiciones de pago

- El pago se realizará por transferencia bancaria a las cuentas indicadas en la página 1.

Giancarlo Barrantes Llanos

cl. Horacio Ballón 261, San Borja
Lima - Perú

gbarrantes250689@gmail.com +51 969 889 558

• El pago es 100% no reembolsable por adelantado.

8. Evaluación y Diagnóstico

Servicio previo al proyecto cerrado, orientado a comprender el estado actual del cliente, sus datos y sus necesidades, con el fin de proponer la solución más adecuada.

8.1. Inicio y duración

• El servicio inicia con la confirmación escrita del Cliente y el pago del 100% por adelantado.
• La sesión de levantamiento tiene una duración de entre 1.5 y 3 horas según la complejidad del caso.
• El informe de hallazgos y recomendaciones se entrega entre 48 y 96 horas después de la sesión.

8.2. Entregables

• Informe escrito con hallazgos, brechas identificadas y recomendaciones técnicas.
• Propuesta de solución indicando herramienta, estructura y enfoque sugerido.
• El informe se entregará en formato PDF por correo electrónico.

8.3. Condiciones de pago

• El pago es del 100% no reembolsable por adelantado.
• No se agendará la sesión sin confirmación del pago.
• El pago aplica única y exclusivamente al servicio especificado en la cotización; no puede reasignarse a otros servicios sin acuerdo escrito.

8.4. Limitaciones

• Este servicio no incluye implementación, desarrollo ni soporte técnico de ningún tipo.
• Se revisará una sola fuente de datos o archivo por sesión. Fuentes adicionales se cotizan aparte.
• No incluye seguimiento posterior a la entrega del informe.

CLÁUSULAS GENERALES

Las siguientes cláusulas aplican a todas las modalidades de servicio descritas en este documento.

9. Obligaciones del Consultor

• Realizar los servicios con la máxima diligencia, profesionalismo y conforme a las mejores prácticas de la industria.
• Entregar los trabajos en los plazos acordados, sujeto al cumplimiento de las obligaciones del Cliente.
• Mantener informado al Cliente del avance mediante reuniones o correos de seguimiento semanales, o con la frecuencia acordada entre las partes.
• Garantizar que los entregables sean funcionales y estén libres de errores graves al momento de la entrega final.

10. Obligaciones del Cliente

• Proporcionar acceso oportuno a los datos, sistemas y personal relevante necesarios.
• Garantizar la exactitud e integridad de la información suministrada. El Consultor no será responsable por errores derivados de datos incorrectos o incompletos.
• Designar un único punto de contacto principal para la comunicación y toma de decisiones.
• Utilizar el correo electrónico como canal oficial para solicitudes, adjuntos y aprobaciones. Las coordinaciones rápidas podrán realizarse por Teams o Google Meet.
• Proporcionar retroalimentación y aprobaciones dentro de los plazos acordados a fin de evitar retrasos en el cronograma.
• Contar con las licencias necesarias (Power BI Pro/Premium y cualquier otro software requerido). El Consultor no es responsable de su adquisición ni costo.

11. Horas adicionales

• Si durante la ejecución de cualquier servicio se excede el número de horas contratadas, las horas adicionales se facturarán a la tarifa vigente de S/ XX por hora (sin IGV).
• El Consultor comunicará el exceso al Cliente antes de incurrir en horas adicionales, salvo acuerdo previo en contrario.

12. Cambios y/o Ajustes al Alcance

• Las solicitudes de cambio que modifiquen sustancialmente el alcance original acordado serán consideradas un nuevo requerimiento y se cotizarán por separado.
• Se entiende por cambio sustancial cualquier modificación que altere los entregables, fuentes de datos, lógica de negocio o diseño de forma significativa respecto a lo acordado inicialmente.

13. Soporte Post-proyecto

Aplica exclusivamente al servicio de Proyectos Cerrados (cláusula 4). El soporte se enfoca en ajustes ligeros (no sustanciales) dentro del proyecto entregado.
• Incluye: corrección de errores técnicos atribuibles al Consultor, ajuste de fórmulas (Excel, DAX o UDF) y modificación de registros sin cambios estructurales.
• Excluye: cambios estructurales en la base de datos, integración de nuevas fuentes, modificaciones al diseño visual original y cualquier rediseño o reingeniería.

Giancarlo Barrantes Llanos
cl. Horacio Ballón 261, San Borja
Lima - Perú
gbarrantes250689@gmail.com
+51 969 889 558

- Las horas de soporte post-proyecto deben consumirse dentro de los 15 días calendario siguientes a la finalización del proyecto. Las horas no consumidas no generan reembolso ni extensión.
- El costo y número de horas de soporte post-proyecto serán especificados en la cotización.

14. Pausas, Abandono y Cancelación

- Si el Cliente suspende la comunicación, no entrega la información requerida o no brinda retroalimentación por un periodo continuo de 15 días calendario, el proyecto se considerará en estado de *Abandono* .
- En caso de abandono, el Consultor detendrá todo trabajo. La reactivación estará sujeta a disponibilidad de agenda y podrá implicar una tarifa de reactivación.
- Si las horas trabajadas superan el valor del anticipo, se facturará la diferencia al Cliente.

15. Fuerza Mayor

- Ninguna de las partes será responsable por incumplimientos ocasionados por desastres naturales, pandemias, actos gubernamentales, cortes de suministro eléctrico o de internet, u otros eventos ajenos al control razonable de las partes.
- La parte afectada deberá notificar de inmediato y aportar evidencia razonable del evento. Los plazos se extenderán proporcionalmente al tiempo de la afectación.

16. Horario de Atención

Todo servicio se brindará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de Lima, Perú), excluyendo feriados oficiales del calendario peruano.

17. Entregables y Transferencia de Archivos

- Los archivos finales acordados serán entregados al Cliente una vez confirmada la aprobación del entregable y verificado el pago total del servicio.
- La transferencia se realizará por correo electrónico o mediante enlace a plataforma en la nube (Google Drive, OneDrive u otro acordado).
- El Consultor no retendrá archivos finales una vez confirmado el pago completo.

18. Emisión de Documento

- Se emitirá únicamente Recibo por Honorarios no afecto a retención (4ta Categoría).
- Se adjuntará la Constancia de Suspensión de Retención de Renta de 4ta Categoría vigente.
- Todos los precios corresponden a honorarios de 4ta Categoría y no incluyen IGV, salvo indicación expresa en contrario en la cotización.

19. Privacidad y Confidencialidad

El Consultor garantiza la privacidad y confidencialidad de toda la información proporcionada por el Cliente, en cumplimiento de la Ley N.o 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú, y su reglamento. Esta obligación se mantendrá vigente tras la finalización del servicio.

20. Propiedad Intelectual

- El Cliente es propietario del entregable final acordado en la cotización.
- Las metodologías, plantillas base, estructuras reutilizables y demás herramientas propias del Consultor son y seguirán siendo de su propiedad exclusiva.

21. Limitación de Responsabilidad

- La responsabilidad total del Consultor no excederá el monto total pagado por el Cliente por los servicios objeto del presente acuerdo.
- En ningún caso el Consultor será responsable por daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante, pérdida de datos, ni por cualquier daño no directamente imputable a una negligencia grave de su parte.

22. Vigencia de la Propuesta

La cotización y sus términos tienen validez de 15 días calendario desde su fecha de emisión. Transcurrido dicho plazo sin confirmación escrita del Cliente, el Consultor se reserva el derecho de actualizar costos y tiempos de entrega conforme a su disponibilidad.

23. Resolución de Controversias y Ley Aplicable

- Cualquier controversia será resuelta en primera instancia mediante conciliación extrajudicial ante un Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (MINJUS).
- De no llegarse a un acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú. El contrato se rige por las leyes de la República del Perú.

24. Aceptación e Inicio

- La confirmación por escrito de la cotización (vía correo electrónico) junto con el comprobante de pago del anticipo — o del 100% según la modalidad — confirma la aceptación total de estos Términos y Condiciones e inicia el cronograma de trabajo.
- No se reservarán espacios en agenda ni se iniciará el desarrollo sin el cumplimiento de ambos requisitos.

Giancarlo Barrantes Llanos

cl. Horacio Ballón 261, San Borja
Lima - Perú

gbarrantes250689@gmail.com +51 969 889 558